

Форма договора найма жилого помещения в общежитии

ДОГОВОР НАЙМА жилого помещения в общежитии № _____

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице: _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной стороны, и гражданин (ка) _____

(Ф.И. отчество при наличии, гражданство)

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемый Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Наймодатель предоставляет Нанимателю место в комнате (квартире, блоке) № _____ общей площадью _____ м² общежития, расположенного по адресу: _____, для временного проживания.

1.2. Жилое помещение предоставляется в связи с:

(указать основание: обучение; промежуточной или итоговой аттестации, в связи с работой в СПбГМТУ и т.п.)

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения содержится в техническом паспорте жилого помещения.

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи Нанимателя (в случае вселения членов семьи Нанимателя):

ФИО	Степень родства с Нанимателем	Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _____ г.

2.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

2.3. Договор может быть расторгнут Стороной договора по основаниям и в порядке, установленными действующим законодательством.

2.4. В соответствии со п. 1 ст. 102, п. 5 ст. 83 и п. 2 ст. 105 Жилищного кодекса РФ договор найма прекращает свое действие в связи с:

- утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью одиноко проживавшего Нанимателя;
- прекращением образовательных отношений с проживающим обучающимся (отчислением из СПбГМТУ);

- прекращением трудовых отношений с проживающим работником СПбГМТУ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.5. В случаях прекращения или расторжения договора найма, Наниматель обязан освободить от личных вещей и передать в состоянии, соответствующем на момент заключения

Договора с учетом естественного износа: жилое помещение, которое он занимал по данному договору, все комплекты ключей от него, весь полученный в пользование инвентарь и оборудование, а также безвозмездно передать все произведенные в жилом помещении улучшения - в день прекращения или расторжения настоящего договора.

В случае оформления выездной визы пребывание в общежитии может быть продлено на срок, не превышающий требования миграционного законодательства по оформлению выездных документов, и по согласованию с администрацией университета.

2.6. В случае если Наниматель не освободит жилое помещение в установленные настоящим договором сроки, то с первого дня, следующего за истечением срока для освобождения помещений, Наниматель обязан оплачивать проживание в студенческом общежитии в размере, установленном приказом ректора для лиц, временно заселяемых в общежитие.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. На момент заключения Договора размер платы за проживание в общежитии, включающий в себя плату за пользование жилым помещением в общежитии и плату за коммунальные услуги, указан в Приложении № 1 (неотъемлемая часть настоящего договора).

3.2. Размер платы за проживание на соответствующий учебный год утверждается приказом ректора, который доводится до сведения Нанимателя путем размещения на сайте СПбГМТУ и/или информационных стендах в студенческом общежитии.

3.3. В течение срока действия настоящего договора размер платы за проживание может быть изменен Наймодателем в связи с изменением размера платы за пользование жилым помещением в общежитии и тарифов на коммунальные услуги. Об изменении размера платы за проживание в общежитии Наймодатель уведомляет Нанимателя. Стороны заключают дополнительное соглашение к договору об изменении стоимости проживания.

3.4. Плата за проживание вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, наличными денежными средствами в кассу или в безналичной форме. Все затраты по зачислению денежных средств на расчетный счет Наймодателя несет Наниматель. Наниматель имеет право оплатить за проживание досрочно.

3.5. В случае досрочного прекращения договора найма жилого помещения, оплата по которому произведена в полном объеме в виде авансовых платежей, на основании заявления Нанимателя на возврат с указанием реквизитов для возврата, Наймодатель осуществляет возврат Нанимателю переплаченной суммы, величина которой исчисляется исходя из фактического периода проживания пропорционально дням. В случае временного отсутствия Нанимателя, в том числе в каникулярный период (п.3.7 Договора) образовавшаяся переплата подлежит зачету по оплате проживания в счет будущих периодов, если Нанимателем не подано соответствующее заявление на возврат.

3.6. При наличии задолженности по оплате за проживание, очередной платеж, произведенный Нанимателем, засчитывается в счет погашения ранее образовавшегося долга.

3.7. Плата за коммунальные услуги в случае временного отсутствия Нанимателя, в том числе в каникулярный период, не производится при условии уведомления Нанимателем администрации общежития о своем отсутствии в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Договора.

3.8. Оплата за проживание Нанимателя может производиться третьими лицами, с указанием в платежном документе в обязательном порядке: назначение платежа, ФИО Нанимателя, за которого производится оплата, № и даты договора найма, КБК.

3.9. Наниматель может быть освобожден от внесения платы за общежитие (в том числе частично) в случаях, установленных действующим законодательством или локальными актами СПбГМТУ. В случае, если Наниматель является лицом, подлежащим отнесению к категории льготников по уплате платы за наем, льгота предоставляется с даты предъявления соответствующих документов, подтверждающих отнесение Нанимателя к данной категории граждан.

3.10. В случае изменений реквизитов для оплаты за проживание безналичным путем, Наймодатель уведомляет Нанимателя об этом путем размещения информации на информационных стендах в общежитии и/или на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.smtu.ru> и/или в Информационной системе управления университетом (ИСУУ СПбГМТУ) по адресу: <https://isu.smtu.ru>.

3.11. Своевременное ознакомление Нанимателя с размером платы за проживание, утвержденным приказом ректора, и актуальностью реквизитов для оплаты является его обязанностью.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Наниматель обязан:

- использовать закрепленное за Нанимателем жилое помещение (его часть) только для проживания;
- своевременно вносить плату за проживание;
- предоставить администрации студенческого общежития справку о состоянии здоровья и/или иные необходимые в соответствии с действующим законодательством (в том числе миграционным) документы на момент заселения;
- при отсутствии в занимаемом жилом помещении более 3 (трех) календарных дней информировать администрацию общежития в письменном виде не позднее, чем за сутки до выбытия;
- неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе миграционного, устав университета, Правила проживания в общежитиях студенческого городка СПбГМТУ, Правила внутреннего распорядка университета, Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме СПбГМТУ, Инструкцию о мерах пожарной безопасности, иные локальные нормативные акты университета, регулирующие вопросы проживания в общежитии.

4.2. Нанимателю запрещается:

- нарушать правила пожарной безопасности, снимать и изолировать датчики автоматической пожарной сигнализации; выводить из строя системы жизнеобеспечения, системы контроля доступа, системы противопожарного водопровода, порчу планов и схем эвакуации, световых указателей, систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения; совершать действия, препятствующие нормальной (штатной) работе датчиков системы пожарной сигнализации либо умышленно активировать действие датчиков системы пожарной безопасности; захламлять и перегораживать пути эвакуации личными вещами.
- самовольно производить переделку, замену и ремонт электропроводки в помещении;
- устанавливать, хранить и использовать удлинители (сетевые фильтры-стабилизаторы) без предохранителей, стиральные машины, электроплитки, электрообогреватели, аэрогрили, мультиварки, электро-приборы потребляемой мощностью более одного кВт, СВЧ-печи любой мощности, а также неисправные, самодельные электроприборы, источники огня, в том числе свечи и керосиновые лампы;
- нарушать иные требования и обязательства, установленные действующим законодательством, Правилами проживания в общежитиях студенческого городка СПбГМТУ и локальными актами СПбГМТУ.

4.3. Наниматель имеет право:

- проживать в закрепленном жилом помещении (его части) в течение срока действия настоящего договора при условии соблюдения локальных нормативных актов университета;
- пользоваться общим имуществом в общежитии;
- расторгнуть в любое время настоящий Договор.

Наниматель имеет иные права, предусмотренные законодательством и локальными актами СПбГМТУ.

4.4. Наймодатель обязан:

- предоставить жилое помещение в студенческом общежитии, соответствующее санитарным требованиям, предъявляемым к студенческим общежитиям;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ и локальными нормативными актами университета.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Приемка-передача жилого помещения, инвентаря и оборудования, находящихся в жилом помещении на момент приемки-передачи во временное пользование жилого помещения на период действия настоящего договора производится по акту приема-передачи.

6.2. Наниматель обязан компенсировать причиненный помещению, имуществу, оборудованию Наймодателя материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ либо произвести необходимый ремонт помещений или испорченного инвентаря, оборудования за свой счет. Ущерб подлежит возмещению в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента предъявления письменных требований Наймодателем, обосновывающих причиненный ущерб и его размер.

6.3. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации по месту нахождения Наймодателя (договорная подсудность).

6.4. Стороны согласовали, что переписка Сторон, направление уведомлений и претензий, может осуществляться посредством электронной почты, указанной в реквизитах Сторон настоящего Договора, а в адрес Нанимателя – также в его личный кабинет в Информационной системе управления университетом (ИСУУ). Наниматель обязан письменно уведомить Наймодателя об изменении любых своих реквизитов, а также адреса проживания, телефона, электронной почты, в противном случае риск неполучения корреспонденции несет Наниматель.

6.5. Наниматель ознакомлен и получил разъяснения по содержанию всех положений настоящего Договора, Правилами проживания в общежитиях студенческого городка СПбГМТУ, иных локальных нормативных актов СПбГМТУ, регулирующих в том числе проживание в общежитиях, и не имеет невыясненных вопросов по содержанию указанных документов, вследствие того, что документы составлены на русском языке. Применимым правом к Договору является право Российской Федерации.

6.6. Договор составлен в 2 (экземплярах). Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:

Наймодатель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербурга государственный морской технический университет»

Сокращенное название: СПбГМТУ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Место нахождения: 190121, г. Санкт-

Петербург, ул. Лощманская, д. 3, литера А.

e-mail: office@smtu.ru

ИНН 7812043522 КПП 783901001

Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России/УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024

БИК: 012202102

Казначейский счет: 03214643000000013225

Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 20726Х60170)

ОКТМО: 40301000

ОГРН: 1027810221548

Код бюджетной классификации (КБК) 000000000000000000130

Назначение платежа: «За проживание в общежитии по договору найма № ____ от ____, за период проживания ____ г.,

_____/_____/

подпись

расшифровка

Наниматель:

ФИ, отчество при наличии

дата рождения: _____

место рождения: _____

паспорт _____

выдан _____

дата выдачи _____

Адрес проживания: _____

контактный телефон: _____

e-mail: _____

(форма обучения, факультет, номер группы либо должность)

_____/_____/

подпись

расшифровка

С Уставом СПбГМТУ, Правилами внутреннего распорядка СПбГМТУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами проживания в общежитиях студенческого городка СПбГМТУ, Положением о внутриобъектовом и пропускном режиме, Инструкцией по мерам пожарной безопасности в университете, приказом об установлении размера платы за проживание в общежитиях, иными локальными нормативными актами СПбГМТУ, регулиющими проживание в общежитии **ОЗНАКОМЛЕН(А).**

подпись Нанимателя

Законный представитель Нанимателя:

ФИ, отчество при наличии

паспорт _____

выдан _____

дата выдачи _____

Адрес проживания: _____

контактный телефон: _____

e-mail: _____

**согласен на заключение настоящего
договора**

_____ / _____

подпись законного представителя

Приложение № 1
к Договору найма жилого помещения
в общежитии № _____
от «__» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ), именуемое в дальнейшем «Наймодатель», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и гражданин (ка) _____,

(Ф.И.О. Нанимателя, факультет, группа, форма обучения)

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны договорились, что размер стоимости за проживание в месяц, утвержденный на заседании ученого совета от «__» _____ 20__ г. № _____, приказ СПбГМТУ № _____ от _____ г. составляет

(_____)
рублей, без НДС в соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ.

ПОДПИСИ СТОРОН

Наймодатель
СПбГМТУ

Наниматель

_____/_____
подпись *расшифровка*

ФИ, отчество при наличии
_____/_____
подпись *расшифровка*

Законный представитель Нанимателя:

ФИ, отчество при наличии

согласен на заключение настоящего приложения к Договору

подпись законного представителя